

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

1904/25/פ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון) – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 31, אחרי פסקה 5 יבוא:

"(6) מכירת תכשיר רשום מציל חיים, כפי שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות; בפסקה זו –

"סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994²;

"תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981³."

2. צווים ראשונים צווים ראשונים כאמור בסעיף 31(6) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יפורסמו לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

חולים רבים נזקקים לטיפול תרופתי שיציל את חייהם ונאלצים לשאת, בלית ברירה, במלוא הנטל של עלות התרופות.

מטרתה של הצעת החוק היא להקל על חולים אלו ולהוזיל עבורם את עלות רכישת התרופות באמצעות מתן פטור ממס ערך מוסף לתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות. בהצעה זו, הסמכות לקביעת רשימת התכשירים מצילי החיים נתונה בידי שר הבריאות בהתאמה לחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד–1994.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/869), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/1488), על ידי חבר הכנסת

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

איציק שמולי (פ/5548/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/310/22), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/616/22) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1039/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/75/23), על ידי חבר הכנסת חמד עמאר (פ/618/23), ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1348/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3471/24 ; פ/954/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/2390/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1348/22 ; פ/627/23 ; פ/1600/24 ; פ/3397/24 ; פ/955/25).

הצעת החוק זהה לפ/955/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)